

인사혁신처 공직자의 이해충돌 방지제도 운영지침

일부개정훈령안

인사혁신처 공직자의 이해충돌 방지제도 운영지침 일부를 다음과 같이 개정한다.

제5조 제4항부터 제6항까지를 각각 제5항부터 제7항까지로 하고, 같은 조에 제4항을 다음과 같이 신설하며, 같은 조 제5항(종전의 제4항)을 다음과 같이 하고, 같은 조 제7항(종전의 제6항) 중 "제5항"을 "제6항"으로, "제4항"을 "제5항"으로 한다.

④ 이해충돌방지담당관은 신고·회피 신청을 한 공직자 및 기피 신청의 대상이 된 공직자가 소속기관장인 경우 부기관장(부기관장이 없는 경우 이에 상당하는 자를 포함한다)의 의견을 들어 법 제7조에 따라 조치하고, 그 조치의 내용을 별지 제4호서식에 따른 서면으로 소속기관장에게 통보해야 한다.

⑤ 이해충돌방지담당관이 법 제7조제2항에 따른 조치를 통보한 경우 이해충돌방지담당관 또는 다른 공직자는 신고·신청을 한 공직자 및 기피 신청의 대상이 된 공직자에 대해 해당 직무수행이 완료된 날부터 30일 이내에 공정한 직무수행 여부를 별지 제4호의2서식에 따른 서면으로 확인·점검해야 한다.

제6조 제목 외의 부분을 제1항으로 하고, 같은 조에 제2항 및 제3항을

각각 다음과 같이 신설한다.

② 고위공직자는 그 직위에 임용되거나 임기를 개시하기 전 3년 이내에 민간부문에서 업무활동을 한 내역이 없는 경우 그 직위에 임용되거나 임기를 개시한 날부터 30일 이내에 별지 제6호의2서식의 고위공직자의 민간부문 업무활동 내역 없음 확인서를 작성하여 이해충돌방지담당관에게 서면으로 제출해야 한다.

③ 소속기관장(민간부문 업무활동 내역을 제출해야 하는 사람이 소속기관장인 경우에는 이해충돌방지담당관을 말한다)은 제1항 또는 제2항에 따라 제출받은 내역을 고위공직자의 겸직 신고사항, 선거공보 등 민간부문 업무활동을 알 수 있는 자료와 비교하여 빠뜨린 사항이 있거나 구체적이지 않은 경우 해당 고위공직자에게 보완을 요청할 수 있다.

제7조제2항 중 "제4항"을 "제5항"으로 한다.

제7조의2, 제9조의2, 제9조의3, 제11조의2, 제11조의3 및 제20조의2를 각각 다음과 같이 신설한다.

제7조의2(직무 관련 외부활동의 제한) ① 법 제10조제2호, 제4호, 제5호 단서에 따라 소속기관장의 허가를 받으려는 공직자는 해당 활동을 시작하기 전에 별지 제7호의2서식의 직무 관련 외부활동 허가 신청서를 작성하여 이해충돌방지담당관에게 서면으로 제출해야 한다.

② 제1항의 허가 신청을 받은 이해충돌방지담당관은 허가 신청을 한 공직자를 지휘·감독하는 상급자 또는 소속기관장의 의견을 들어 공직자의 직무수행에 지장이 있는지를 판단하고, 그 결과를 별지 제7호

의3서식에 따른 서면으로 해당 공직자에게 통보해야 한다.

③ 이해충돌방지담당관은 제1항의 허가 신청을 한 공직자가 소속기관장인 경우 부기관장(부기관장이 없는 경우 이에 상당하는 자를 포함한다)의 의견을 들어 공직자의 직무수행에 지장이 있는지를 판단하고, 그 결과를 별지 제7호의3서식에 따른 서면으로 소속기관장에게 통보해야 한다.

제9조의2(공공기관 물품 등의 사적 사용·수익 금지) 공직자는 법 제13조에 따라 공공기관이 소유하거나 임차한 물품·차량·선박·항공기·건물·토지·시설 등을 사적인 용도로 사용·수익하거나 제3자로 하여금 사용·수익하게 하여서는 아니 된다. 다만, 다른 법령·기준 또는 사회상규에 따라 허용되는 경우에는 그러하지 아니하다.

제9조의3(직무상 비밀 등 이용 금지) ① 공직자(공직자가 아니게 된 날부터 3년이 경과하지 않은 사람을 포함하되, 다른 법률에서 이와 달리 규정하고 있는 경우에는 그 법률에서 규정한 바에 따른다. 이하 이 조에서 같다)는 법 제14조제1항에 따라 직무수행 중 알게 된 비밀 또는 소속기관의 미공개 정보(재물 또는 재산상 이익의 취득 여부의 판단에 중대한 영향을 미칠 수 있는 정보로서 불특정 다수인이 알 수 있도록 공개되기 전의 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)를 이용하여 재물 또는 재산상의 이익을 취득하거나 제3자로 하여금 취득하게 하여서는 아니 된다.

② 법 제14조제2항에 따라 공직자로부터 직무상 비밀 또는 소속기관의 미공개 정보임을 알면서도 제공받거나 부정한 방법으로 취득한 자

는 이를 이용하여 재물 또는 재산상 이익을 취득하여서는 아니 된다.

③ 법 제14조제3항에 따라 공직자는 직무상 알게 된 비밀 또는 소속기관의 미공개 정보를 사적 이익을 위하여 이용하거나 제3자로 하여금 이용하게 하여서는 아니 된다.

제11조의2(위법한 직무처리에 대한 조치) 소속기관장은 법 제21조에 따라 공직자가 법 제5조제1항, 제6조, 제8조제1항·제2항, 제9조제1항·제2항, 제10조, 제11조제3항, 제12조제2항, 제13조, 제14조 또는 제15조를 위반한 사실을 발견한 경우에는 해당 공직자에게 위반사실을 즉시 시정할 것을 명하고, 계속 불이행할 경우 해당 공직자의 직무를 중지하거나 취소하는 등 필요한 조치를 하여야 한다.

제11조의3(부당이득의 환수 등) ① 소속기관장은 법 제22조제1항에 따라 공직자가 법 제5조의 신고 및 회피 의무 또는 법 제6조의 신고 의무를 위반하여 수행한 직무가 위법한 것으로 확정된 경우에는 그 직무를 통하여 공직자 또는 제3자가 얻은 재산상 이익을 환수해야 한다.

② 소속기관장은 법 제22조제2항에 따라 공직자가 법 제13조의 공공기관 물품 등의 사적 사용·수익 금지 의무를 위반한 경우에는 공직자 또는 제3자가 얻은 재산상 이익을 환수해야 한다.

③ 법 제22조제3항에 따라 같은 조 제1항 또는 제2항에도 불구하고 다른 법률에서 공직자 또는 제3자가 얻은 부당이득의 몰수, 환수 등에 대하여 규정하고 있는 경우에는 그 법률에 따른다.

제20조의2(과태료) 소속기관장은 법 제28조제4항에 따라 같은 조 제1항부터 제3항까지의 과태료 부과 대상자에 대하여는 그 위반 사실을

「비송사건절차법」에 따른 과태료 재판 관할법원에 통보해야 한다.

제21조 중 "2023년 1월 1일"을 "2025년 1월 1일"로 한다.

별지 제4호의2서식, 별지 제6호의2서식, 별지 제7호의2서식 및 별지 제7호의3서식을 각각 별지와 같이 신설한다.

별지 제9호서식을 별지와 같이 한다.

부 칙

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

사적이해관계자 신고 등에 대한 공정한 직무수행 확인·점검서

• []에는 해당하는 곳에 √ 표시를 합니다.

(앞 쪽)

① 신고· 신청인 등	성명	소속	직위(직급)
----------------	----	----	--------

신고 유형	☐ 사적이해관계자의 신고 및 회피 신청 ☐ 공공기관 직무 관련 부동산 보유·매수 신고 ☐ 직무관련자와의 거래 신고		
-------	--	--	--

확인·점검자	성명	소속	직위(직급)
--------	----	----	--------

② 확인·점검 내용			
---------------	--	--	--

③ 확인·점검 결과	☐ 특이사항 없음		
	☐ 특이사항 있음 후속 조치 내용 :		

년 월 일

확인·점검자

(서명 또는 인)

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

작성방법

- ① “신고·신청인 등”은 사적이해관계자 신고·회피 신청을 한 공직자, 기피 신청의 대상이 된 공직자, 공공기관 직무관련 부동산 보유·매수 신고를 한 공직자, 직무관련자 거래 신고를 한 공직자를 적습니다.
- ② “확인·점검 내용”은 신고·신청인 등이 해당 직무를 계속 수행하지 않고 다른 공직자가 해당 직무를 대신 수행한다고 가정했을 경우에도 해당 직무가 동일한 과정과 절차를 거쳐 유사한 결과가 도출되었을 것인지에 대해 확인·점검하고 그 내용을 구체적으로 적습니다.
- 예1) 신고·신청인 등의 직무가 ○○건에 대한 수의계약 체결인 경우, 신고·신청인 등이 아닌 다른 공직자가 해당 직무를 대신 수행한다고 가정했을 경우에도 나라장터를 이용해 견적서를 제출받고, 최저 입찰자를 선정하였을 것임을 확인·점검
- 예2) 신고·신청인 등의 직무가 ○○계약직을 채용하는 경우, 신고·신청인 등이 아닌 다른 공직자가 해당 직무를 대신 수행한다고 가정했을 경우에도 기관 홈페이지에 채용 사항을 공고하고, 기관 규칙에서 정한 평정기준 및 심사위원회 구성·운영에 따라 채용후보자를 선발하였을 것임을 확인·점검
- 예3) 신고·신청인 등의 직무가 ○○허가를 처리하는 직무인 경우, 신고·신청인 등이 아닌 다른 공직자가 해당 직무를 대신 수행한다고 가정했을 경우에도 법령·기준에서 정한 허가 요건을 검토하여 허가 여부에 대한 판단을 동일하게 하였을 것임을 확인·점검
- ③ “확인·점검 결과”는 공정하게 직무를 수행한 경우 ‘특이사항 없음’에 체크하고, 직무의 공정성이 의심되는 경우 ‘특이사항 있음’에 체크합니다. ‘특이사항 있음’에 체크한 경우, 후속 조치 내용을 간략하게 적습니다.
- 예1) 신고·신청인 등이 수행한 ○○직무에 대해 추가적으로 자체 감사를 실시하고자 함(○○월 예정)
- 예2) 신고·신청인 등의 ○○직무 수행에 대해 주의·경고 조치함(○○월 ○○일)
- 예3) 신고·신청인 등의 ○○직무 수행에 대해 ○○ 관련 위법 사항이 발견되어 신고·신청인 등을 징계위원회에 회부함(○○월 ○○일)

고위공직자의 민간부문 업무활동 내역 없음 확인서

제출인	성명	소속
	직위(직급)	임용일(임기 개시일)

본인은 위 직위에 임용되거나 임기를 개시하기 전 3년 이내에 민간부문에서 업무활동을 한 내역이 없음을 확인합니다.

년 월 일

○○기관장 귀중

제출인

(서명 또는 인)

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

직무 관련 외부활동 허가 신청서

(앞 쪽)

접수번호		접수일		처리일	
신고인		성명 소속		직위(직급)	
① 요청인		기관명		담당자 연락처	
② 외부활동 유형		[] 소속 공공기관의 소관 직무와 관련된 지식이나 정보를 타인에게 제공하고 대가를 받는 행위 (「청탁금지법」 제10조에 따른 외부강의 등 대가로서 사례금 수수가 허용된 경우는 제외) [] 외국의 기관·법인·단체 등을 대리하는 행위 [] 직무와 관련된 다른 직위에 취임하는 행위			
외부활동 내용		③ 외부활동 주제			
		④ 외부활동 방법			
		⑤ 외부활동 일시 20 . . . ~ 20 . . .		⑥ 일괄신고 월 평균 횟수 : 회 연간 총 횟수 : 회	
		⑦ 사례금 총액 천원 (※ 1회 평균 대가 천원) [교통비·숙박비·식비(실비) 천원 별도] (※ 1회 평균 교통비·숙박비·식비 천원)			

「공직자의 이해충돌 방지법」 제10조에 따라 위와 같이 직무 관련 외부활동을 신청합니다.

이
한
지

신고인 (서명 또는 인)

작성방법

※ 본 “직무 관련 외부활동 허가 신청서”는 「부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률」 제10조에 따른 외부강의등의 대가로서 사례금 수수가 허용되는 경우에 해당하는 사항은 작성하지 않습니다.

- ① “요청인”은 1)공직자에게 지식이나 정보 제공을 요청하고 대가를 지급한 주체 2)공직자가 대리하는 외국의 기관·법인·단체 3)공직자가 취임하려고 하는 직위가 속한 기관을 말합니다.
- ② “외부활동 유형”은 공직자가 직무 관련 외부활동으로서 소속기관장의 허가를 받으려고 하는 법 제10조제2호, 제4호, 제5호 중 유형에 체크 표시 합니다.
- ③ “외부활동 주체”는 공직자가 ①에서 선택한 외부활동 유형과 관련한 구체적인 활동 내용을 간략하게 적습니다.
(예) 1) ○○언론사 요청으로 ○○○정책 효과에 대한 자문
2) ○○법인을 대리해 ○○에 관한 소송 수행
3) ○○단체의 단체장으로 취임
- ④ “외부활동 방법”은 공직자가 ③에서 작성한 활동을 수행하는 구체적 방법을 간략하게 적습니다.
(예) 1) 서면 자문, 유선 자문 등
2) 관련 자료 제공, 재판 출석 등
3) 단체장으로서의 제반 활동 수행
- ⑤ “외부활동 일시”는 공직자가 ③에서 작성한 활동을 수행하는 일시를 적습니다.
(예) 1) 자문 기간
2) 대리 기간
3) 취임 기간
- ⑥ “일괄신고”는 공직자가 ③에서 작성한 활동을 연간 정기적으로 수행하는 경우에만 작성합니다.
(예) ○○법인에 월 평균 2회씩 1년간 ○○기술 관련 자문을 하는 경우, 연간 총 24회, 월 평균 2회로 작성
- ⑦ “사례금”은 공직자가 ③에서 작성한 활동을 수행하고 지급받은 대가를 작성합니다. 이 때, 대가 총액은 교통비·숙박비·식비를 제외한 대가 총액을 기재하고 교통비·숙박비·식비는 [] 속에 별도 기재합니다.

직무 관련 외부활동 허가 여부 통보서

• []에는 해당하는 곳에 √ 표시를 합니다.

접수번호	접수일	통보일
신청인	성명	소속
		직위(직급)
① 외부활동 유형	☐ 소속 공공기관의 소관 직무와 관련된 지식이나 정보를 타인에게 제공하고 대가를 받는 행위 (「청탁금지법」 제10조에 따른 외부강의 등 대가로서 사례금 수수가 허용된 경우는 제외) ☐ 외국의 기관·법인·단체 등을 대리하는 행위 ☐ 직무와 관련된 다른 직위에 취임하는 행위	
② 결과	☐ 허가 ☐ 불허가 * 허가하지 않는 사유 :	
기타 참고사항		

「공직자의 이해충돌 방지법」 제10조에 따라 직무 관련 외부활동 허가 신청에 대한 결과를 위와 같이 통보합니다.

년 월 일

○○기관장

(서명 또는 인)

작성방법

- ① “외부활동 유형”은 공직자가 직무 관련 외부활동으로서 소속기관장의 허가를 받으려고 하는 법 제10조제2호, 제4호, 제5호 중 유형에 체크 표시 합니다.
- ③ “결과”는 허가 또는 불허가를 선택하여 표시하고, 불허가하는 경우, 그 사유를 간략하게 적습니다.
(예) 공직자가 신청한 외부활동은 공직자의 공정한 직무수행에 지장을 줄 것이라 판단됨

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

수의계약 체결 제한 여부 확인서

• 해당하는 []에 √ 표시를 합니다.

(1쪽)

발주자	발주기관	발주부서	발주날짜
	발주내용		[] 공사 [] 용역 [] 물품 [] 기타
	수의계약 사유		

계약상대자 (확인인)	성 명	소 속	[] 개인 [] 법인 [] 단체 [] 기타
	연락처	주 소	

수의계약 체결 제한 확인사항

①	발주기관의 소속 고위공직자, 배우자, 고위공직자의 직계존속·비속 또는 생계를 같이하는 배우자의 직계존속·비속에 해당하는가?	[] 예 [] 아니오
②	계약 업무를 법령상·사실상 담당하는 공직자, 배우자, 공직자의 직계존속·비속 또는 생계를 같이하는 배우자의 직계존속·비속에 해당하는가?	[] 예 [] 아니오
③	발주기관(산하기관)의 감독기관 소속 고위공직자, 배우자, 고위공직자의 직계존속·비속 또는 생계를 같이하는 배우자의 직계존속·비속에 해당하는가?	[] 예 [] 아니오
④	발주기관(자회사)의 모회사 소속 고위공직자, 배우자, 고위공직자의 직계존속·비속 또는 생계를 같이하는 배우자의 직계존속·비속에 해당하는가?	[] 예 [] 아니오
⑤	상임위원회 위원의 국회의원, 배우자, 국회의원의 직계존속·비속 또는 생계를 같이하는 배우자의 직계존속·비속에 해당하는가?	[] 예 [] 아니오
⑥	공공기관을 감사 또는 조사하는 지방의회의 의원, 배우자, 의원의 직계존속·비속 또는 생계를 같이하는 배우자의 직계존속·비속에 해당하는가?	[] 예 [] 아니오
⑦	①부터 ⑥까지 어느 하나에 해당하는 사람이 대표자인 법인 또는 단체에 해당하는가?	[] 예 [] 아니오
⑧	①부터 ⑥까지 어느 하나에 해당하는 사람과 특수한 관계의 사업자(공직자, 배우자, 공직자의 직계존속·비속, 생계를 같이하는 배우자의 직계존속·비속이 단독으로 또는 합산하여 ① 발행주식 총수의 100분의 30 이상, ② 출자지분 총수의 100분의 30 이상, ③ 자본금 총액의 100분의 50 이상을 소유하고 있는 법인 또는 단체)에 해당하는가?	[] 예 [] 아니오
발주자 확인 사항	계약상대자가 ①부터 ⑧까지 중 어느 하나에 “예”를 답변한 경우, 해당 물품의 생산자가 1명뿐인 경우*로서 수의계약 체결 제한 대상과의 수의계약이 허용되는 경우인가?	[] 예 [] 아니오 [] 해당없음

「공직자의 이해충돌 방지법」 제12조에 따른 수의계약 체결 제한에 대하여 위와 같이 확인합니다. 만약 위 사항이 사실과 다른 경우에는 어떠한 처벌이나 불이익도 감수할 것을 서약합니다.

년 월 일

○○○(기관법인·단체명)

계약상대자(확인인)

(서명 또는 인)

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제5조(사적이해관계자의 신고 등 에 대한 조치) ① ~ ③ (생 략)	제5조(사적이해관계자의 신고 등 에 대한 조치) ① ~ ③ (현행과 같음)
<u><신 설></u>	<u>④ 이해충돌방지담당관은 신고 · 회피 신청을 한 공직자 및 기 피 신청의 대상이 된 공직자가 소속기관장인 경우 부기관장(부 기관장이 없는 경우 이에 상당 하는 자를 포함한다)의 의견을 들어 법 제7조에 따라 조치하 고, 그 조치의 내용을 별지 제4 호서식에 따른 서면으로 소속기 관장에게 통보해야 한다.</u>
<u>④ 이해충돌방지담당관은 제3 항에 따라 통보한 공정한 직무 수행을 위한 조치가 이루어지고 있는지를 확인 · 점검해야 한다.</u>	<u>⑤ 이해충돌방지담당관이 법 제 7조제2항에 따른 조치를 통보한 경우 이해충돌방지담당관 또는 다른 공직자는 신고 · 신청을 한 공직자 및 기피 신청의 대상이 된 공직자에 대해 해당 직무수 행이 완료된 날부터 30일 이내 에 공정한 직무수행 여부를 별 지 제4호의2서식에 따른 서면으 로 확인 · 점검해야 한다.</u>
<u>⑤ (생 략)</u>	<u>⑥ (현행 제5항과 같음)</u>
<u>⑥ 제5항의 신청에 따른 조치에</u>	<u>⑦ 제6항-----</u>

관하여는 제1항부터 제4항까지
를 준용한다.

제6조(고위공직자 민간부문 업무
활동 내역 제출·관리) (생략)

<신설>

<신설>

----- 제5항-----
-----.

제6조(고위공직자 민간부문 업무
활동 내역 제출·관리) ① (현
행 제목 외의 부분과 같음)

② 고위공직자는 그 직위에 임
용되거나 임기를 개시하기 전 3
년 이내에 민간부문에서 업무활
동을 한 내역이 없는 경우에는
그 직위에 임용되거나 임기를
개시한 날부터 30일 이내에 별
지 제6호의2서식의 고위공직자
의 민간부문 업무활동 내역 없
음 확인서를 작성하여 이해충돌
방지담당관에게 서면으로 제출
해야 한다.

③ 소속기관장(민간부문 업무활
동 내역을 제출해야 하는 사람
이 소속기관장인 경우에는 이해
충돌방지담당관을 말한다)은 제
1항 또는 제2항에 따라 제출받
은 내역을 고위공직자의 겸직
신고사항, 선거공보 등 민간부
문 업무활동을 알 수 있는 자료
와 비교하여 빠뜨린 사항이 있
거나 구체적이지 않은 경우 해
당 고위공직자에게 보완을 요청

제7조(직무관련자와의 거래 신고 및 조치) ① (생략)

② 제1항의 신고에 따른 조치에 관하여는 제5조제1항부터 제4항까지를 준용한다.

<신설>

할 수 있다.

제7조(직무관련자와의 거래 신고 및 조치) ① (현행과 같음)

② ----- 제5항-----.

제7조의2(직무 관련 외부활동의 제한) ① 법 제10조제2호, 제4호, 제5호 단서에 따라 소속기관장의 허가를 받으려는 공직자는 해당 활동을 시작하기 전에 별지 제7호의2서식의 직무 관련 외부활동 허가 신청서를 작성하여 이해충돌방지담당관에게 서면으로 제출해야 한다.

② 제1항의 허가 신청을 받은 이해충돌방지담당관은 허가 신청을 한 공직자를 지휘·감독하는 상급자 또는 소속기관장의 의견을 들어 공직자의 직무수행에 지장이 있는지를 판단하고, 그 결과를 별지 제7호의3서식에 따른 서면으로 해당 공직자에게 통보해야 한다.

③ 이해충돌방지담당관은 제1항의 허가 신청을 한 공직자가 소속기관장인 경우 부기관장(부

<신 설>

<신 설>

기관장이 없는 경우 이에 상당하는 자를 포함한다)의 의견을 들어 공직자의 직무수행에 지장이 있는지를 판단하고, 그 결과를 별지 제7호의3서식에 따른 서면으로 소속기관장에게 통보해야 한다.

제9조의2(공공기관 물품 등의 사적 사용·수익 금지) 공직자는 법 제13조에 따라 공공기관이 소유하거나 임차한 물품·차량·선박·항공기·건물·토지·시설 등을 사적인 용도로 사용·수익하거나 제3자로 하여금 사용·수익하게 하여서는 아니된다. 다만, 다른 법령·기준 또는 사회상규에 따라 허용되는 경우에는 그러하지 아니하다.

제9조의3(직무상 비밀 등 이용 금지) ① 공직자(공직자가 아니게 된 날부터 3년이 경과하지 않은 사람을 포함하되, 다른 법률에서 이와 달리 규정하고 있는 경우에는 그 법률에서 규정한 바에 따른다. 이하 이 조에서 같다)는 법 제14조제1항에 따라 직무수행 중 알게 된 비밀 또는

<신 설>

소속기관의 미공개 정보(재물 또는 재산상 이익의 취득 여부
의 판단에 중대한 영향을 미칠
수 있는 정보로서 불특정 다수
인이 알 수 있도록 공개되기 전
의 것을 말한다. 이하 이 조에서
같다)를 이용하여 재물 또는 재
산상의 이익을 취득하거나 제3
자로 하여금 취득하게 하여서는
아니 된다.

② 법 제14조제2항에 따라 공직
자로부터 직무상 비밀 또는 소
속기관의 미공개 정보임을 알면
서도 제공받거나 부정한 방법으
로 취득한 자는 이를 이용하여
재물 또는 재산상 이익을 취득
하여서는 아니 된다.

③ 법 제14조제3항에 따라 공직
자는 직무상 알게 된 비밀 또는
소속기관의 미공개 정보를 사적
이익을 위하여 이용하거나 제3
자로 하여금 이용하게 하여서는
아니 된다.

제11조의2(위법한 직무처리에 대
한 조치) 소속기관장은 법 제21
조에 따라 공직자가 법 제5조제
1항, 제6조, 제8조제1항·제2항,

<신 설>

제9조제1항·제2항, 제10조, 제11조제3항, 제12조제2항, 제13조, 제14조 또는 제15조를 위반한 사실을 발견한 경우에는 해당 공직자에게 위반사실을 즉시 시정할 것을 명하고, 계속 불이행할 경우 해당 공직자의 직무를 중지하거나 취소하는 등 필요한 조치를 하여야 한다.

제11조의3(부당이득의 환수 등)

① 소속기관장은 법 제22조제1항에 따라 공직자가 법 제5조의 신고 및 회피 의무 또는 법 제6조의 신고 의무를 위반하여 수행한 직무가 위법한 것으로 확정된 경우에는 그 직무를 통하여 공직자 또는 제3자가 얻은 재산상 이익을 환수해야 한다.

② 소속기관장은 법 제22조제2항에 따라 공직자가 법 제13조의 공공기관 물품 등의 사적 사용·수익 금지 의무를 위반한 경우에는 공직자 또는 제3자가 얻은 재산상 이익을 환수해야 한다.

③ 법 제22조제3항에 따라 같은 조 제1항 또는 제2항에도 불구하고

<u><신 설></u> 제21조(재검토기한) 인사혁신처장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령에 대하여 <u>2023년 1월 1일</u>을 기준으로 3년마다(매 3년이 되는 해의 1월 1일 전까지를 말한다) 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.	<u>하고 다른 법률에서 공직자 또는 제3자가 얻은 부당이득의 몰수, 환수 등에 대하여 규정하고 있는 경우에는 그 법률에 따른다.</u> <u>제20조의2(과태료) 소속기관장은 법 제28조제4항에 따라 같은 조 제1항부터 제3항까지의 과태료 부과 대상자에 대하여는 그 위반 사실을 「비송사건절차법」에 따른 과태료 재판 관할법원에 통보해야 한다.</u> 제21조(재검토기한) ----- ----- ----- ----- <u>2025년 1월 1일</u> ----- ----- ----- ----- -----.
--	---